

1501286-96.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... mãe direita. Disse que já foi processado por tráfico e receptação. Disse que o correu estava em sua casa no dia dos fatos. Narrou que foi abordado inúmeras vezes pelo policial Anselmo. Disse que o policial sempre exigia que entregasse "casa bomba".

O acusado ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA, na fase administrativa, ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501286-96.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501286-96.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001881

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA MACEDO e ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LEANDRO DA SILVA MACEDO e ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 15, "caput" e no artigo 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, c.c. artigo 29 do Código Penal, em concurso material de infrações, na forma do art. 69, "caput", também do Código Penal, porque no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, na Avenida Rio de Janeiro, em frente ao numeral 616, Rio Comprido, nesta Comarca de Jacareí-SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios dispararam arma de fogo em via pública e lugar habitado; bem como, logo após, nas mesmas circunstâncias de local mencionadas, em concurso de agentes entre si, possuíam uma arma de fogo, consistente em um revólver marca Taurus, calibre 38, com numeração de série suprimida, municiado com 3 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf.fls.109/116).

Segundo apurado, na via pública situada no local acima indicado, onde existem várias casas residenciais, os denunciados, previamente ajustados, efetuaram disparo com uma arma de fogo, consistente em um revólver marca Taurus, calibre 38, com numeração de série suprimida. Ocorre que o disparo chamou a atenção de um popular, que comunicou o ocorrido a policiais militares que ali efetuavam patrulhamento

ostensivo.

Os milicianos mencionados então se dirigiram ao local indicado pelo transeunte e encontraram os denunciados, os quais, ao notarem a viatura policial, empreenderam fuga para o interior do imóvel de número 616. Foram então seguidos pelos policiais, que os detiveram na cozinha da residência. Assim LEANDRO E ANTONIO gritaram "Perdeu, perdeu... é revolver e está em cima da cama!".

Assim um dos policiais adentrou o quarto, onde encontrou um revólver marca Taurus, calibre 38, com numeração de série suprimida, municiado com 3 cartuchos íntegros. Os denunciados então confessaram, informalmente, que efetuaram o disparo noticiado visando testar o armamento para utilizá-lo em roubo a veículos. LEANDRO se apresentou como responsável pelo imóvel Efetuado, ainda, exame com o objetivo de detectar e identificar partículas metálicas provenientes de disparo de arma de fogo, foi obtido resultado positivo na mão direita de LEANDRO (fls. 117/119).

Concedida liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança e outras medidas cautelares (fls. 62/64).

Diante da comprovação de recolhimento pelos denunciados (fls. 71 e 73), foram expedidos alvarás de soltura.

Recebida a denúncia (fls. 129/130). Os acusados foram devidamente citados (fls. 197 e 199) e apresentaram resposta à acusação (fls. 204). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 206/208).

Durante as instruções, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogados os réus.

Encerrada a instrução as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões por intermédio de alegações orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, observo, que não há qualquer mácula processual que impeça o conhecimento do mérito acusatório.

Com efeito, em que pese a afirmação dos acusados de ausência de autorização para ingresso dos policiais na residência, a dinâmica dos fatos revela notório estado de flagrância pois, o ingresso no imóvel se deu durante a perseguição aos acusados, culminando, efetivamente, na apreensão da arma de fogo e caracterização do crime permanente previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, existindo fundada razão para o ingresso na residência.

A ação é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 44), pelo laudo da arma (fls. 110/116), pelo laudo residual (fls. 118/119), pelo laudo do local (fls. 249/251), bem como, pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu LEANDRO DA SILVA MACEDO, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que estava sendo perseguido pelos policiais militares mas, não sabe declinar o motivo. Disse que seu imóvel foi invadido e não mantinha arma de fogo em casa. Disse que não sabe justificar o resultado positivo de resíduos em sua mão direita. Disse que já foi processado por tráfico e receptação. Disse que o correio estava em sua casa no dia dos fatos. Narrou que foi abordado inúmeras vezes pelo policial Anselmo. Disse que o policial sempre exigia que entregasse "casa bomba".

O acusado ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA, na fase administrativa, ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que estava dormindo no interior da residência e foi acordado pelos policiais. Disse que os policiais invadiram a

casa sem autorização. Disse que não sabe justificar o motivo mas, estava sendo perseguido pelos policiais. Disse que após estes fatos foi processado por roubo.

A testemunha ANSELMO DA SLIVA GONÇALVES, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro do rio Comprido, quando um popular relatou que próximo a rua Rio de Janeiro havia dois indivíduos efetuando disparos de arma de fogo na via. Foram até o local e visualizaram dois indivíduos que ao visualizarem a viatura empreenderam fuga, entrando em uma residência. Seguiram no encalço, e encontraram os indivíduos na casa. Logo que chegaram eles já disseram "perdemos, perdemos" e indicaram a existência de arma sobre a cama. Foi localizada uma arma, um revólver 38 com oito munições. Indagados eles disseram que estavam testando o armamento para fazer um roubo. Já conhecia um dos réus. O imóvel é do Leandro.

Pois bem.

Analisando as provas carreadas aos autos, segura mostra-se a condenação. Veja: em que pese as alegações da d. defesa, no sentido da fragilidade do conjunto probatório, apta a ensejar a absolvição.

O réu LEANDRO negou as imputações

O acusado ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA, também negou a prática delitiva. Em que pese a negativa, tal versão não encontra amparo nos autos. Os depoimentos dos policiais acabam por espantar qualquer dúvida em relação à autoria do crime. Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.). Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os réus, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente, Co m efeito, a alegação de terem sido abordados anteriormente pelo Anselmo, não retira a presunção de legitimidade do testemunho do policial. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais militares. Os réus foram surpreendidos em poder de uma arma de fogo com numeração suprimida, guardada na residência do denunciado Leandro.

Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

Confira:

STJ - "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA APÓS 31/12/2009. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA SITUAÇÃO DE RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO". (HC 367669 / RS - HABEAS CORPUS -

2016/0218093-6 - 10/02/2017).

O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma, bem como apontou que está com o número de série suprimido (fls. 110/116).

Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, é incontroverso que os réus efetuaram disparo de arma de fogo em via pública, porquanto os policiais informaram que tomaram conhecimento por intermédio de uma pessoa logo que ingressaram no bairro. Outrossim, o laudo de fls. 118/119 constatou resíduo de pólvora na mão do denunciado Leandro, sem olvidar que a perícia ainda identificou disparo recente na perícia da arma (fls. 110/116).

Por outro lado, o laudo de fls. 249/258 constatou que a residência é local habitado e ainda ressaltou que a via pública é cercada por outras casas. Não há informação de que os disparos tinham a finalidade da prática de outro crime.

Portanto, inexistem elementos capazes de afastar a ilicitude e culpabilidade. Anoto que no presente caso não é possível aplicar o princípio da consunção porquanto os disparos se deram em um momento e a posse da arma de fogo se deu posteriormente, de modo que os contextos são distintos.

Dessa feita, explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O conjunto probatório produzido é coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório.

Evidenciada a prática dos delitos, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação das penas.

I - do réu LEANDRO DA SILVA MACEDO

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é primário. Embora ostente apontamentos criminais, ressalto que não ostenta condenação passível de gerar Maus antecedentes ou reincidência. Considerando as circunstâncias judiciais, que lhe são favoráveis, fixo as penas-base nos mínimos legais:

03 anos de reclusão e 10 dias-multa para a posse da arma com numeração suprimida

02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o disparo de arma de fogo

Na segunda fase, nada digno de nota.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, "caput" do CP) as penas serão somadas totalizando:

05 anos de reclusão e 20 dias-multa

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva.

O valor de cada dia-multa deverá ser calculado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33§2º, 'b', do Código Penal, tendo em vista o montante de penas, sem olvidar o caráter reclusivo da pena imposta.

II - do acusado ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA PRIMÁRIO

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é primário. Embora ostente apontamentos criminais, ressalto que não ostenta condenação passível de gerar Maus antecedentes ou reincidência. Considerando as circunstâncias judiciais, que lhe são favoráveis, fixo as penas-base nos mínimos legais:

03 anos de reclusão e 10 dias-multa para a posse da arma com numeração suprimida

02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o disparo de arma de fogo

Na segunda fase, nada digno de nota.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, "caput" do CP) as penas serão somadas totalizando:

05 anos de reclusão e 20 dias-multa

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva.

O valor de cada dia-multa deverá ser calculado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33§2º, 'b', do Código Penal, tendo em vista o montante de penas, sem olvidar o caráter reclusivo da pena imposta.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

I - CONDENAR LEANDRO DA SILVA MACEDO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no piso mínimo, por incurso no artigo 15, "caput" e no artigo 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, c.c. artigo 29 do Código Penal, em concurso material de infrações, na forma do art. 69, "caput", também do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

II - CONDENAR ANTONIO REGIS DA SILVA FERREIRA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no piso mínimo, por incurso no artigo 15, "caput" e no artigo 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, c.c. artigo 29 do Código Penal, em concurso material de infrações, na forma do art. 69, "caput", também do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

Faculto o apelo em liberdade porquanto assim permaneceram durante a instrução.

Após o trânsito em julgado desta, expeçam-se guias de recolhimento, procedendo às comunicações de praxe.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Observe, que foi efetivado o recolhimento de fiança em favor dos réus (fls. 71 e 73). Determino que os valores recolhidos sejam abatidos da quantia aplicada a título de multa, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal.

Em relação à arma apreendida, proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos

P.R.I.C.

Jacarei, [24 de outubro de 2022].

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA